



ORIGINALE

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54	Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Vallefiorita e il Comune di Squillace per l'utilizzo di un dipendente del Comune di Vallefiorita.
Del 05/07/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **05** Del mese di **Luglio**

Alle ore **13.00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 3888 in data 05.07.2023, il Comune di Vallefiorita, a seguito di nota inviata dal Sindaco del Comune di Squillace, autorizzava lo scavalco condiviso per n. 18 ore settimanali, del dipendente comunale Giuseppe Conte, Istruttore di vigilanza – cat. C limitatamente al periodo 07.07.2023/31.12.2023;

Dato atto che lo scavalco condiviso trova la sua fonte legittimante nell'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali;

Ritenuto pertanto di dover procedere con lo strumento della convenzione, al fine di poter utilizzare la prestazione del dipendente del Comune di Vallefiorita, sig. Giuseppe Conte, istruttore di vigilanza, a seguito di estensione dell'orario di lavoro di n. 18 ore settimanali per il periodo 07.07.2023/31.12.2023, come disposto dal Comune di Vallefiorita con la citata deliberazione n. 74 del 06.07.2023;

Dato atto che la spesa nascente dal presente atto risulta compatibile con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale;

Visto lo schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del Comune di Vallefiorita, Giuseppe Conte, il quale dovrà svolgere la propria prestazione lavorativa presso il Comune di Squillace, per n. 18 ore settimanali;

Tenuto conto dell'assenso del lavoratore interessato;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto si intende disciplinare la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

1. quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Vallefiorita, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Comune di Squillace si avvarrà della prestazione lavorativa del dipendente comunale del Comune di Vallefiorita, sig. Giuseppe Conte – Istruttore direttivo – Cat. C, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16 Novembre 2022, per il periodo dal 07.07.2023 al 31.12.2023, per n. 18 ore settimanali;

4. Autorizzare il Responsabile del Servizio personale a sottoscrivere l'approvato schema di convenzione, ponendo in essere tutti gli atti prodromici e consequenziali;

5. dare atto che la spesa nascente dal presente atto risulta compatibile con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale;

6. di trasmettere copia della presente al Comune di Vallefiorita, per quanto di competenza;

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

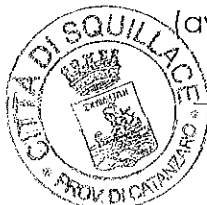
Delibera n. 54

IL PRESIDENTE

(DOTT. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(avv. Giuseppina Ferrucci)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE



(avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

